

MANUAL ÁREA LEGAL

CONSTITUCIÓN DE UNA A.C.

CIERRE DE VENTA

ASIGNACIÓN DE CLIENTE A ASESORA LEGAL

1. enviar contrato debidamente firmado por CECANI y el cliente
2. enviar comprobante de pago del servicio
3. enviar contacto del cliente
4. agregar en el reporte de seguimiento de clientes en el drive

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DoTh4OZ3wOXpKulUxzMLcL9SYgrv6bss/edit?usp=sharing&ouid=113648877750626143042&rtpof=true&sd=true>

PRIMER CONTACTO DE LA ASESORA CON EL CLIENTE

1. Agendar videollamada para conocer cuáles son las necesidades del cliente
2. Solicitar 3 opciones de nombres
3. Requerir documentos de cada uno de los integrantes de la organización en formato PDF y legibles (no se aceptan fotos convertidas a PDF)
 - INE de ambos lados, tamaño normal, sin ampliaciones ni reducciones
 - CURP
 - Constancia de situación fiscal (todos los asociados deben estar inscritos en el RFC, estar activos, y el representante legal contar con firma electrónica vigente)
 - Comprobante de Domicilio
 - e.firma electrónica del representante legal
4. solicitar datos de cada uno de los integrantes de la organización
 - Estado civil
 - ocupación
 - lugar y fecha de nacimiento
5. Definir objeto social

1).-ASISTENCIAL.-----

La Asociación, es una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza a personas, sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad y tiene por objeto realizar las siguientes actividades: -----

a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda, para tal efecto la Asociación podrá realizar manejo de alimentos a gran escala, obtenidos a través de donativos o compra a bajo precio, en el mercado nacional o en el extranjero, con el fin de abastecer a las personas de la tercera edad en forma gratuita. -----

b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados a personas de la tercera edad. -----

Se considera como asistencia médica, entre otros, la psicoterapia, la terapia familiar, el tratamiento o la rehabilitación de personas discapacitadas y la provisión de medicamentos, prótesis, órtesis e insumos sanitarios. Asimismo, la asociación realizara actividades deportivas única y exclusivamente como actividades de rehabilitación médica para personas que sufran de alguna discapacidad física o mental y así poder integrarlos a la vida en la sociedad. -----

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. -----

La asistencia jurídica entre otras se considera la representación ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, salvo las electorales. -----

d) La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes. -----

e) La ayuda para servicios funerarios a las personas de la tercera edad. -----

f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. Entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales como la familia, la educación, la alimentación, el trabajo y la salud. -----

La orientación social, comprende entre otras, la atención o la prevención de la violencia intrafamiliar para la eliminación de la explotación económica de las personas de la tercera edad.-----

g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. -----

Comprende actividades como, la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de derechos humanos; la promoción de la no discriminación o exclusión social; la creación de condiciones para la conservación y desarrollo de la cultura; la preservación y defensa de los derechos a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda y alimentación,

en términos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. -----

h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. -----

Se entiende que realiza, entre otras, las siguientes actividades:

h1) La promoción y protección de las personas de la tercera edad a fin de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales asegurando su plena inclusión. -----

h2) Llevar a cabo actividades que permitan mejorar su desarrollo integral, así como su protección física, mental y social. -----

h3) Ofrecer ayudas técnicas entendidas como los dispositivos tecnológicos y materiales que permitan habilitar, rehabilitar y compensar sus limitaciones. -----

h4) Ofrecer educación especial o inclusiva. -----

h5) Promover la integración social a través del establecimiento de medidas contra la discriminación. -----

h6) Difundir el conocimiento en materia de discapacidad para sensibilizar a la población. -----

h7) Accesibilidad en espacios públicos. -----

i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular, entre las que se mencionan la capacitación en el desarrollo de oficios, artes, habilidades y conocimientos, encaminados al logro de autogestión, autoempleo, auto empresa y autonomía de los requerimientos básicos de subsistencia enfocadas a adultos mayores en situación de violencia física, moral e intrafamiliar, siempre que no implique el otorgar a los beneficiarios de dichas actividades, apoyos económicos, préstamos o beneficios sobre el remanente distribuible de la organización civil o fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles que proporciona este servicio. -----

2).- CULTURALES. -----

a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía. -----

b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior. -----

c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres,

artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.

c1) cuidado y protección de sitios arqueológicos y arquitectónicos.

d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas. -----

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes de la Secretaría de Cultura. -----

3).- OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS.

Realizar obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Entidades Federativas o Municipios, previo convenio de colaboración con las mismas, enfocadas a las siguientes actividades de desarrollo:

a) La asociación realizará las actividades de obras y servicios públicos encaminadas a actividades cívicas y de protección civil dedicada a la recuperación de uno o más miembros de la población ante la eventualidad de un desastre o siniestro ocasionado o no por fenómenos de la naturaleza.

b) La asociación realizará las actividades de obras y servicios públicos previo convenio de colaboración con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, para el mejoramiento del entorno social como repavimentación de calles, pavimentación de las mismas, alumbrado público de calles que no cuenten con ello, drenaje y la construcción de caminos para llegar a comunidades que no cuenten con ellos, así como la reconstrucción de espacios públicos como centros culturales, recreativos y deportivos.

4).- APOYO ECONÓMICO. -----

Apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del impuesto sobre la renta. -----

5).- DESARROLLO SOCIAL. -----

a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana. -----

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos enfocada a la prevención, atención y erradicación de la violencia física, moral e intrafamiliar en contra de las mujeres, infancias, personas de la tercera edad y disidencias

de género el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, comprende también la capacitación, difusión, orientación y asistencia jurídica en materia de garantías individuales, incluyendo la equidad de género o de las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, establecidas en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en las disposiciones legales que de ella emanen, siempre que no impliquen o conlleven acciones de índole político, religioso, o destinadas a influir en la legislación.

c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. -----

d) Promoción de la equidad de género enfocada a la prevención, atención y erradicación de la violencia física, moral e intrafamiliar en contra de las mujeres, infancias, disidencias de género y personas de la tercera edad. ----

e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales, desarrollando actividades y dando Capacitación para la explotación sustentable de recursos naturales.

e1) Promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales, a través de la relación armónica entre el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la igualdad social, buscando dicho crecimiento sin causar daños al medio ambiente ni acabar con los recursos naturales del planeta, de modo que las generaciones futuras puedan disfrutar de una alta calidad de vida. -----

f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

g) Participación en acciones de protección civil.

h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en términos de la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. -----

i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización, que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el consejo nacional de población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el servicio de administración tributaria.

6) EDUCATIVAS. -----

a) Impartir servicios educativos y enseñanza en los niveles básico (preescolar, primaria y secundaria), medio superior y superior, con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. -----

b) Impartir servicios educativos y enseñanza a extranjeros en México o a distancia, en los niveles básico, medio superior y superior, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación y en el Extranjero. -----

c) Impartir servicios educativos y la enseñanza de idiomas extranjeros, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. -----

7).- BECANTE. -----

Otorgar becas para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero éstas, estén reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuales se otorgarán mediante concurso abierto al público en general y se asignan con base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato. -----

6. Establecer cómo estará conformado el Consejo Directivo, y cuáles serán las atribuciones de cada uno de los integrantes: PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO
7. Definir quién será el representante legal, y si este tendrá poderes individuales, mancomunados, colectivos; así como si serán amplios o limitados
8. Establecer el domicilio de la AC, ya que se debe fundamentar con artículos del Código Civil Vigente de su Estado



SOLICITAR NOMBRE EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- se realiza con la e.firma de una persona física, sólo permite solicitar una opción a la vez y se tarda en promedio 5 días para la resolución de la disponibilidad. Una vez autorizado, tiene una vigencia de 180 días naturales.

<https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome>

REDACTAR EL PROYECTO DE ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA Y ENVIAR AL ABOGADO PARA REVISIÓN Y VoBo.

1. Revisar que estén correctos todos los datos de los asociados
2. corregir todos los errores de ortografía

3. agregar cláusula de extranjería

fernandezasociados90@gmail.com

ENVIAR PROYECTO DE ACTA DE ASAMBLEA AL CLIENTE, PARA SU REVISIÓN E INDICACIONES DE FIRMA Y ENVÍO

1. Imprimir un solo tanto en hojas blancas, tamaño oficio
2. Utilizar de preferencia bolígrafo de tinta azul
3. Firmar acta por todos los socios, al margen, al calce y la lista de asistencia
4. Enviar junto con su acta firmada copia de INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL de cada integrante
5. Enviar acta de asamblea en original con anexos a
Odette Yépez Ortega
Calle Fresnito # 206, Local 2, Col. ExHacienda Candiani
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
(al lado del taller de la BMW en Oaxaca
Tel. 951 228 7409

RECEPCIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA EN LA OFICINA

1. Se revisa que el acta de asamblea venga completa, bien impresa y firmada correctamente, por todos los integrantes
2. se revisa que todos los anexos (INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL)
3. Imprimir un tanto de la autorización de la denominación social de la Secretaría de Economía
4. Entregar expediente impreso a la Notaría
5. Enviar expediente de manera digital a la Notaría

PROCESO DE PROTOCOLIZACIÓN

1. Se revisa el proyecto de protocolización que envía la Notaría, para verificar que el acta de asamblea esté transcrita, tal y como se envió el documento en word, y que los datos del Delegado estén correctos, así como la personalidad de la AC.
2. Enviar observaciones o correcciones a la Notaría para que se solventen y se autorice la protocolización.
3. Una vez que la Notaría entrega el testimonio, se escanea y se envía por whatsapp al grupo de legal, para que cada asesora se encargue de enviarlo de manera digital al cliente.

4. se saca un juego de copias para entregar a la Notaría para que se certifiquen
5. Una vez que se tiene el testimonio original, las copias certificadas, la denominación social y la INE del Delegado debidamente selladas, generar guía para enviar por paquetería al domicilio que el cliente indique

CITA EN EL SAT PARA INSCRIPCIÓN DE PERSONA MORAL

1. enviar al cliente guía de inscripción y realizar videollamada para explicar cada uno de los requisitos que debe presentar el día de su cita
2. se solicitan al cliente 2 opciones de oficinas, ciudad y estado para acudir a la cita, ya que el trámite es presencial y debe acudir el Representante Legal
3. se solicita al gestor la CITA, con el nombre de la Asociación Civil, RFC del representante legal y correo electrónico para que llegue la confirmación
4. enviar acuse de cita al cliente, y corroborar que ya tenga todos los requisitos, además que el día de la cita, la asesora debe estar al pendiente por si hay algunas observaciones por parte del funcionario del SAT.
5. Una vez que el CLIENTE ya cuente con el RFC y la e.firma de la A.C., debe enviar todos los archivos y contraseña al correo

<https://citas.sat.gob.mx/datosPersonales>